

Projeto de Lei nº 350 /2011
Poder Judiciário

Altera o parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 12.495, de 18 de maio de 2006, modificando a competência da Vara de Execução Criminal Regional de Novo Hamburgo.(SEI 3711-0.100/21-1)

Art. 1º Fica alterado o parágrafo único do artigo 15 da Lei Estadual nº 12.495, de 18 de maio de 2006, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 15

Parágrafo único. Os Juizados criados no “caput” terão competência para atender aos processos de execução criminal relativos às penas privativas de liberdade, figurando como Comarcas integrantes São Leopoldo, Portão, Montenegro, Dois Irmãos, Igrejinha, Sapiranga, Esteio, Campo Bom, Sapucaia do Sul, São Sebastião do Caí, Taquara, Parobé, Estância Velha e Três Coroas, com os respectivos estabelecimentos prisionais, incluindo sob sua jurisdição, ainda a Penitenciária Estadual do Jacuí, localizada em Charqueadas e a Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho. (NR)”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições legais em contrário.

JUSTIFICATIVA

Trata o presente Projeto de Lei de alteração de competência da Vara de Execução Criminal Regional de Novo Hamburgo.

A VEC Regional de Novo Hamburgo, criada pela Lei Estadual nº 12.495 de 18 de maio de 2006, enfrenta problemas ocasionados pelo aumento do volume de processos em tramitação, assim como ao limitado quadro funcional, insuficiente para o atendimento da demanda.

O fato de abarcar a execução das penas aplicadas em comarcas de altíssimo índice de criminalidade – a exemplo de Canoas, Gravataí, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada – permite uma projeção de expressivo crescimento na demanda da VEC Regional de Novo Hamburgo, que em pouco tempo superaria a VEC de Porto Alegre, contando com uma estrutura de pessoal absolutamente inferior.

Desta forma, a fim de corrigir essa distorção está sendo encaminhado o presente projeto de lei visando à alteração da Lei Estadual nº 12.495, de 18 de maio de 2006, para excluir da competência da VEC Regional de Novo Hamburgo as comarcas antes referidas, atribuindo-lhe a jurisdição da Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho, como forma também de solucionar o problema dos presos em regime semiaberto, que não dispunham, naquela unidade, de estabelecimento penal adequado.

Poder Judiciário